Партнёрское соглашение между сооснователями ООО «Ключник»

г. _____
«___» _____ 2026 г.

Граждане Российской Федерации, указанные в разделе 12 настоящего соглашения, далее совместно именуемые «Сооснователи», заключили настоящее соглашение о принципах совместного создания, управления и развития IT-проекта «Ключник».

1. Предмет соглашения

1.1. Сооснователи договорились совместно создать и развивать IT-проект «Ключник», направленный на разработку и продвижение программного продукта.

1.2. Для реализации проекта планируется создание общества с ограниченной ответственностью «Ключник» (далее — Общество).

1.3. Настоящее соглашение определяет:

- распределение долей между сооснователями;
- обязанности и зоны ответственности участников;
- принципы принятия решений;
- правила распределения прибыли;
- порядок разрешения разногласий;
- условия выхода сооснователя из проекта;
- принципы защиты интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации.

1.4. После государственной регистрации Общества положения настоящего соглашения, регулирующие осуществление корпоративных прав участников, применяются с учётом законодательства Российской Федерации и могут быть оформлены в виде корпоративного договора.

2. Доли сооснователей и уставный капитал

2.1. Планируемый размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**.

2.2. Доли сооснователей распределяются следующим образом:

Сооснователь	**Доля**	**Номинальная стоимость доли**
Сооснователь № 1	26,2%	2 620 ₽
Сооснователь № 2	24,6%	2 460 ₽
Сооснователь № 3	24,6%	2 460 ₽
Сооснователь № 4	24,6%	2 460 ₽
Итого	**100%**	**10 000 ₽**

2.3. Каждый сооснователь обязуется внести вклад в уставный капитал в размере, соответствующем его доле, в установленный законом срок.

2.4. Изменение распределения долей допускается по соглашению участников с соблюдением требований законодательства и необходимых корпоративных процедур.

2.5. Доля в уставном капитале определяет объём корпоративных прав участника в соответствии с законодательством и уставом Общества. Она сама по себе не устанавливает объём выполняемой работы или размер заработной платы.

3. Распределение обязанностей

3.1. Сооснователи распределяют между собой основные направления работы для эффективного развития проекта.

Сооснователь	**Основная зона ответственности**
Сооснователь № 1	Общее управление проектом, координация команды и организация взаимодействия с партнёрами
Сооснователь № 2	Backend-разработка, серверная архитектура и работа с базой данных
Сооснователь № 3	Frontend-разработка, пользовательский интерфейс и удобство использования
Сооснователь № 4	Тестирование, документация, анализ требований и продвижение продукта

3.2. Указанное распределение обязанностей является предварительным и может быть изменено по взаимному согласованию сооснователей.

3.3. Каждый сооснователь обязуется:

- добросовестно выполнять согласованные задачи;
- соблюдать установленные сроки или заранее сообщать о риске их нарушения;
- участвовать в обсуждении ключевых вопросов проекта;
- предоставлять другим участникам необходимую информацию о своей работе;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение ущерба проекту.

3.4. Назначение сооснователя генеральным директором оформляется в установленном законом порядке. Полномочия директора определяются законодательством, уставом и соответствующими корпоративными решениями.

3.5. Настоящее соглашение само по себе не устанавливает трудовые отношения между сооснователями и Обществом. Если выполнение работы предполагает трудовые отношения или возмездное оказание услуг, необходимые договоры оформляются отдельно.

4. Принятие решений

4.1. Сооснователи стремятся принимать решения путём обсуждения и достижения взаимного согласия.

4.2. Текущие технические решения в пределах согласованных задач принимает ответственный за соответствующее направление.

4.3. Ключевые вопросы развития проекта обсуждаются всеми сооснователями. К таким вопросам относятся:

- изменение концепции или основной функциональности продукта;
- привлечение инвестиций и новых участников;
- существенное изменение бюджета;
- продажа исключительных прав на основной программный продукт;
- прекращение разработки или закрытие проекта;
- изменение долей участников.

4.4. По вопросам, требующим корпоративного решения, голосование проводится в порядке, установленном законодательством и уставом Общества. Если законом предусмотрено единогласие или квалифицированное большинство, стороны обязуются соблюдать соответствующие требования.

4.5. Если договориться не удаётся, сооснователи проводят повторное обсуждение, фиксируют спорные вопросы и рассматривают альтернативные варианты решения.

5. Финансирование проекта и расходы

5.1. Первоначальное финансирование Общества осуществляется за счёт вкладов в уставный капитал.

5.2. Дополнительные расходы на разработку, инфраструктуру, продвижение, лицензии и другие нужды проекта согласовываются сооснователями заранее.

5.3. Дополнительное финансирование может осуществляться посредством займов, дополнительных вкладов или иных законных способов. Условия такого финансирования оформляются отдельно.

5.4. Расходы, произведённые одним из сооснователей от имени проекта, подлежат компенсации при наличии предварительного согласования и документов, подтверждающих затраты.

5.5. Личные денежные средства сооснователей и средства Общества учитываются раздельно.

6. Распределение прибыли

6.1. Прибыль Общества используется для финансирования текущей деятельности, развития продукта, оплаты труда, налогов и других обязательных расходов.

6.2. Решение о распределении чистой прибыли принимается участниками Общества в порядке, предусмотренном законодательством и уставом.

6.3. При наличии законных оснований для распределения прибыли она распределяется между участниками в соответствии с установленным порядком и их долями, если иной допустимый законом порядок не предусмотрен уставом.

6.4. Сооснователи понимают, что наличие доли в Обществе не гарантирует регулярных выплат: распределение прибыли зависит от финансового состояния компании и установленных законом ограничений.

7. Интеллектуальная собственность

7.1. Сооснователи обязуются обеспечить надлежащее оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные для проекта «Ключник».

7.2. К таким результатам могут относиться:

- исходный код и программные модули;
- архитектурные решения и техническая документация;
- дизайн и элементы пользовательского интерфейса;
- базы данных и подготовленные материалы;
- название, логотип и другие элементы оформления продукта.

7.3. При создании результатов интеллектуальной деятельности сооснователи оформляют необходимые документы, определяющие принадлежность исключительных прав и условия их передачи Обществу.

7.4. Результаты, созданные до государственной регистрации Общества, передаются Обществу на основании отдельных документов, если такая передача предусмотрена договорённостями сторон.

7.5. Стороны обязуются соблюдать условия лицензий сторонних библиотек и программных компонентов, а также не использовать в проекте материалы третьих лиц с нарушением их прав.

8. Конфиденциальность

8.1. Сооснователи обязуются не разглашать без согласия остальных участников конфиденциальную информацию о проекте, включая:

- исходный код и внутреннюю техническую документацию;
- сведения о пользователях и партнёрах, доступ к которым ограничен;
- финансовые показатели и внутренние планы;
- пароли, ключи доступа и настройки инфраструктуры;
- непубличные сведения о развитии продукта.

8.2. Конфиденциальная информация может передаваться третьим лицам, если это необходимо для работы проекта, разрешено уполномоченными лицами и осуществляется с соблюдением требований законодательства.

8.3. Обязанность сохранять конфиденциальность не распространяется на общедоступную информацию и сведения, раскрытие которых обязательно по закону.

8.4. При прекращении участия в проекте сооснователь обязан вернуть принадлежащие Обществу материалы и прекратить использование предоставленных ему доступов, если иное не согласовано с Обществом.

9. Выход сооснователя из проекта

9.1. Сооснователь, планирующий прекратить участие в проекте, уведомляет остальных участников заблаговременно, по возможности не менее чем за 30 календарных дней.

9.2. Стороны обсуждают порядок передачи текущих задач, документации, доступов и иных материалов, необходимых для продолжения работы проекта.

9.3. Выход из проекта и распоряжение долей в уставном капитале осуществляются с соблюдением законодательства, устава Общества и применимых договорённостей участников.

9.4. При намерении продать долю стороны рассматривают возможность её приобретения другими участниками на условиях, согласованных с учётом требований законодательства и преимущественных прав, если они применимы.

9.5. Стоимость доли, порядок расчётов и сроки передачи определяются отдельным соглашением либо иным предусмотренным законом способом.

9.6. Прекращение участия в проекте не освобождает сооснователя от исполнения ранее возникших обязательств по конфиденциальности, передаче прав и возмещению причинённого ущерба, если соответствующие обязанности предусмотрены законом или договором.

10. Ответственность сторон

10.1. Сооснователи несут ответственность за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимыми договорённостями.

10.2. При возникновении риска срыва сроков или невыполнения обязательств сторона обязуется своевременно уведомить остальных участников и предложить возможные способы решения проблемы.

10.3. Стороны стремятся урегулировать разногласия путём переговоров.

10.4. Если договориться не удаётся, спор разрешается в установленном законодательством порядке.

11. Заключительные положения

11.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами, если иное не указано в самом соглашении.

11.2. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме и подписываются всеми сторонами, если иной порядок не согласован и не противоречит законодательству.

11.3. Если отдельное положение соглашения противоречит обязательным нормам законодательства, применяются соответствующие нормы законодательства. Остальные положения сохраняют силу в допустимой законом части.

11.4. После государственной регистрации ООО участники уведомляют Общество о заключении корпоративного договора в установленный законом срок, если соглашение оформлено как корпоративный договор.

11.5. Соглашение составляется в одном документе, подписанном всеми сторонами, по одному экземпляру для каждого сооснователя.

12. Данные и подписи сооснователей

Сооснователь № 1

Ф. И. О.: _____

Паспортные данные: _____

Подпись: _____

Сооснователь № 2

Ф. И. О.: _____

Паспортные данные: _____

Подпись: _____

Сооснователь № 3

Ф. И. О.: _____

Паспортные данные: _____

Подпись: _____

Сооснователь № 4

Ф. И. О.: _____

Паспортные данные: _____

Подпись: _____